

1501140-92.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar RAFAEL DO CARMO FLORIANO pela prática do crime previsto no art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501140-92.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501140-92.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL DO CARMO FLORIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. RAFAEL DO CARMO FLORIANO foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 19.05.2021, por volta das 12h00, na Rua Ana Leite Figueiredo, nº 10, Vila Marquesa, em Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 porções de maconha (3g), 82 porções de cocaína (14,1g) e 94 porções de "crack" (68,9g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 61/62).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 114/118).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante

(fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/04), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 08/09 e 35/38), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 137/139), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais civis Denis Vitor da Silva e Alex Adriano dos Santos disseram que estavam em diligências, quando, já cientes do possível envolvimento do acusado com o tráfico, em razão de abordagem anterior, avistaram-no no local dos fatos, ponto conhecido de venda de drogas. Montaram campana e puderam vê-lo retirando algo de um matagal e entregando a outro indivíduo. Pela atitude suspeita, foi, então, abordado. Com ele, encontraram apenas duas porções de maconha e cerca de R\$ 100,00. Já no matagal em que ele foi visto mexendo, encontraram as demais porções de cocaína e "crack" apreendidas. Em conversas informais, o acusado disse que estava no local, trabalhando, mas apenas como "olheiro".

Interrogado, Rafael disse que estava no local trabalhando como "olheiro" de uma pessoa conhecida como "Neguinho". No momento da chegada dos policiais, "Neguinho" havia saído para guardar uma parte do dinheiro arrecadado no dia. Foi, então, preso com as drogas, que nega fossem suas.

À luz da prova produzida, patente a caracterização do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado, embora negue, não avistado na prática de ato de venda das drogas, já que os policiais disseram com segurança que o viram retirar algo de um matagal e entregar a outro indivíduo, em possível traficância.

Não há qualquer dúvida nos depoimentos prestados.

Os policiais afirmam expressamente que tinham condição de ver - e viram - o acusado mexendo no matagal, dele retirando algo e entregando a terceiros.

Na sequência, em buscas realizadas, localizaram, exatamente onde o acusado foi visto, 82 porções de cocaína (14,1g) e 94 porções de "crack" (68,9g).

É o que basta, restando isolada a tese de irresponsabilidade e a de desclassificação da conduta para a do art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Primeiro porque não há nada que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida de que o acusado foi avistado em ato típico de tráfico.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os guardas tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então relativamente desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

E, ainda que assim não o fosse, porque, de acordo com o art. 29, "caput", do Código Penal: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

No caso, igualmente relevantes os papéis de traficante e "olheiro", sendo certo que, não fossem este, certamente as organizações criminosas não o teriam instituído, com a aberta finalidade de embaraçar sobremaneira a atividade policial. O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas 02 porções de maconha, 82 porções de cocaína (14,1g) e 94 porções de "crack" (68,9g); a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, à luz da FA e respectivas certidões (fls. 42/43 e 44/51);

motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência (condenação com cumprimento de pena até 2025), de modo que fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

De confissão não há que se falar. Isso porque, embora admitindo o exercício da função de “olheiro”, o acusado nega, pela sua conduta, a existência do crime de tráfico em si. A “confissão” seria da prática do crime do art. 37 da Lei nº 11.343/06, o que, conforme se anotou, não procede, por razões de fato e de direito. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro porque, ainda que não específico, o acusado é reincidente. No mais, porque, dedicado à venda de drogas em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar RAFAEL DO CARMO FLORIANO pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da reincidência e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo reincidente. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 02 porções de maconha, 82 porções de cocaína (14,1g) e 94 porções de “crack” (68,9g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim, produto do tráfico, decreto o perdimento do dinheiro apreendido com o acusado (art. 63, I, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA